

1500565-36.2021.8.26.0556
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello
Comarca: Itápolis
Foro: Foro de Itápolis
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 01/07/2022
... insculpidas nos artigos 157 e 158 do CP.

ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA- AUTORIA DELITIVA PROVADA - Agente que, em um primeiro momento, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e em concurso, subtraiu os bens da vítima, e, em seguida, também mediante grave ameaça, constrangeu-a a fornecer cartão com a respectiva senha, privando sua liberdade. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itápolis
Foro de Itápolis
2ª Vara
Avenida dos Amaros, nº 800, Itapopolis - SP - cep 14900-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500565-36.2021.8.26.0556 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500565-36.2021.8.26.0556
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROBSON DANIEL PORTA e outro

Prioridade Idoso

CONCLUSÃO

Em 30 de junho de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, subscrevi.

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

ROBSON DANIEL PORTA e MILTON ALEXANDRE MIRANDA foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, e artigo 158, §1º, c. c. artigo 61, II, "h", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque 1) no dia 08 de outubro de 2021, por volta de 18h00min, na residência localizada na Rua Odilon Negrão, nº 918, Centro, nesta cidade e comarca de Itápolis, agindo em

concurso, cada qual aderindo a conduta do outro, subtraíram, para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistindo em R\$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais) em espécie e \$ 200,00 (duzentos dólares); 01 carteira de couro, cor marrom, usada, marca "via chic", com dois cartões do Banco do Brasil e o talão de cheques com seis folhas; 01 aparelho de telefone celular, preto, usado da marca "Samsung", modelo J1; 01 relógio, usado, da marca "Champion"; 01 relógio, pulseira metálica, usado, quebrado; 01 furadeira, usada, da marca "Bosch"; 02 bermudas masculinas; 04 camisetas, gola polo; 01 jaqueta, forrada, preta; e 01 jaqueta, forrada, marrom, bens avaliados globalmente em R\$ 1.490,00 (mil quatrocentos e noventa reais) em prejuízo do idoso Aluizio Antunes Cotrim, que foi mantido nos poderes dos agentes, restringindo sua liberdade; 2) nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados, agindo em concurso, cada qual aderindo a conduta do outro, constrangeram o idoso Aluizio Antunes Cotrim, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma, a fornecer a senha de seu cartão bancário, obtendo para eles indevida vantagem econômica no montante de R\$ 700,00 (setecentos reais).

Auto de exibição e apreensão em fls. 07/09 e 140. Auto de avaliação em fls. 127/128.

A denúncia, recebida em 19 de novembro de 2021 (fls. 164/165).

Citados (fls. 174 e 176), os réus ofertaram defesa escrita (fls. 194/196 e 197/198).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas vítima e testemunhas, interrogando-se os acusados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. As Defesas Técnicas, por seu turno, bateram pela absolvição.

É o relatório. Fundamento e decido.

Reitere-se que, no tocante à tese defensiva de inimputabilidade, falecerem provas indicativas de que, no momento da execução do delito patrimonial, o corréu Robson estivesse sem o discernimento e/ou autocontrole dos próprios atos, nos termos exigidos pela lei penal.

Deveras, não se pode olvidar que a tão só condição de usuário de drogas não implica em correspondente ausência dos predicados mentais que lhe conferem plena culpabilidade pelas ações praticadas, sendo indispensável a existência de indícios concretos e bastantes, aptos a instaurar dúvida razoável quanto a tal condição, quadro este não desenhado na hipótese vertente.

"In casu", o denunciado confessou a prática das infrações penais, discorrendo com minúcias acerca de todas as circunstâncias da investida delituosa.

Neste sentido, remansosa a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ART. 19 DA LEI N.º 6.367/76 E ART. 45 DA LEI N.º 11.343/2006. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE REALIZAÇÃO. DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE. PERDA DO DISCERNIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS PACIENTES ESTIVESSEM SOB O EFEITO DE ENTORPECENTES NO MOMENTO DA PRÁTICA DO DELITO. 1. Nos termos expressos do art. 19 da Lei n.º 6.368/76 (atual art. 45 da Lei n.º 11.343/2006), a inimputabilidade ou semi-imputabilidade decorrente do uso de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, seria apta para excluir a culpabilidade não apenas

dos delitos tipificados no próprio diploma legal, mas de qualquer infração penal. 2. Para que haja exclusão ou diminuição da culpabilidade, a perda ou redução da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, em razão do uso do entorpecente, deve ser decorrente de caso fortuito ou força maior. Em outras palavras, a dependência química, por si só, não afasta ou reduz a responsabilização penal. 3. A tão-só alegação de ser o réu consumidor reiterado de drogas não torna obrigatória a realização do exame de dependência química, mas cabe ao Juiz, a partir da análise do acervo probatório e das circunstâncias do crime, avaliar a conveniência e necessidade do ato. 4. Ao afastar a referida nulidade, arguida na apelação defensiva, o Tribunal a quo, soberano na análise da matéria fática, entendeu que as provas colhidas na instrução não indicariam, sequer indiciariamente, que os Pacientes estivessem com a intelecção e volição prejudicadas durante a prática do crime, mas, ao contrário, as circunstâncias que envolveram o delito demonstrariam o pleno exercício da capacidade de discernimento dos agentes no momento da conduta delituosa. 5. Cerceamento de defesa ou prejuízo para a defesa não caracterizados. 6. Ordem denegada. (HC 118.970/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011).

No mérito, o pleito acusatório vinga em parte.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 07/09 e 140 e auto de avaliação de fls. 127/128.

Em juízo, a confissão de Robson Daniel Porta sublinhou integralmente a dinâmica fática construída a partir dos relatos da vítima e das testemunhas policiais.

Com efeito, no dia do ocorrido, Robson se dirigiu à residência do idoso Aluizio Antunes Miranda, pedindo por comida. Recebeu um sanduíche da vítima. Próximo a Robson, indivíduo conhecido por "Alemão".

Minutos depois, ingressaram na moradia do idoso pela porta dos fundos.

Renderam Aluizio com emprego de arma de fogo. Enquanto "Alemão" permanecia ao lado do ofendido, vigiando-o, Robson buscava por itens de valor na residência. Selecionou diversos bens (incluindo dinheiro em espécie).

Finalizada a coleta de objetos, o acusados constrangeram o idoso a fornecer senha do cartão bancário. Apontaram-lhe o revólver em direção à cabeça, para garantir o cumprimento da exigência ilícita.

Deixaram o local, após trancar a vítima em um dos cômodos da casa.

Pouco tempo depois, os assaltantes se dirigiram a estabelecimento comercial ("Supermercado Vencedor"), realizando saque de R\$ 700,00 (setecentos reais) em caixa eletrônico "24 horas".

Comunicada a ocorrência - depois que a vítima, ajudada por um vizinho, logrou escapar do claustro - viatura da PM tripulada por Wilson Roberto Furlan e João Alves de Oliveira Neto, munidos de informações acerca das características físicas e das vestes dos roubadores, encontraram e prenderam Robson na via pública, trazendo consigo carteira, talonário de cheques, cartões magnéticos, aparelho celular e dinheiro em espécie subtraídos de Aluizio.

Tal certeza, tangente à autoria e materialidade, não destoa do juízo acerca da respectiva qualificação jurídico-penal.

Incontrovertidas as circunstâncias majorantes do roubo, quais sejam, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e privação da liberdade de locomoção do ofendido por lapso temporal expressivo.

Especificamente quanto à arma de fogo, comprovada sua utilização pelo relato seguro e insuspeito da vítima, descabe exclusão pelo simples fato do revólver não ter sido localizado e apreendido.

Deveras, ausente prova desconstitutiva da circunstância em análise, ônus da defesa, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal, dispensável a realização de perícia.

Ademais, firme a jurisprudência do TJSP em reconhecer, para situações idênticas à posta nestes autos, o concurso material entre as figuras legais de crime insculpidas nos artigos 157 e 158 do CP.

ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA- AUTORIA DELITIVA PROVADA - Agente que, em um primeiro momento, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e em concurso, subtraiu os bens da vítima, e, em seguida, também mediante grave ameaça, constrangeu-a a fornecer cartão com a respectiva senha, privando sua liberdade. ROUBO E EXTORSÃO - CONCURSO MATERIAL - Inconteste a existência de ações diversas praticadas pelo recorrente, a primeira aperfeiçoando o crime de roubo e a segunda configurando o crime de extorsão, correta a aplicação do concurso material de crimes. (TJSP; Apelação Criminal 1502170-75.2020.8.26.0548; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/05/2022; Data de Registro: 03/05/2022);

Apelação. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes em concurso material com o crime de extorsão. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu, nos moldes em que proferida. Penas corretamente calculadas. Causas de aumento evidenciadas pelos relatos das vítimas. Desnecessidade de apreensão da arma de fogo. Regime inicial fechado mantido. Recurso defensivo não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501091-27.2021.8.26.0548; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021).

Todavia, mesma compreensão não estende ao corréu Milton.

Neste ponto, inolvidável a carência de provas.

Isto porque, a denúncia do Ministério Público foi lastreada única e exclusivamente em suposta confissão informal de Robson aos policiais.

Porém, este optou pelo silêncio na fase inquisitorial (fl. 14).

Em juízo, negou o envolvimento de Milton. Disse ter cometido os delitos em concurso com outra pessoa de alcunha "Alemão", cujo prenome desconhece.

Não foram localizados objetos ou instrumentos do crime em poder de Milton.

A vítima não o reconheceu como sendo um dos roubadores (fls. 134/137).

As imagens das câmeras de segurança do "Supermercado Vencedor" não o captaram realizando saque com cartão da vítima. Os próprios investigadores que obtiveram a mídia, destacaram que "devido a utilização de mascaras, óculos, bonés e também, o capacete, não pudemos identificar quem seriam as pessoas que utilizaram o cartão da vítima naquela ocasião" (fl. 142).

Interrogado, negou peremptoriamente engajamento na empreitada criminosa.

Destarte, incontornável o édito absolutório, fundado na insuficiência probatória e na máxima in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional do estado de inocência (art. 5º, LVII, CF).

Passo à dosagem das sanções de Robson, atendendo ao disposto no art. 5º, XLVI, da CF, e artigo 68 do Código Penal.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, verifica-se que o sentenciado ostenta péssimos antecedentes (fls. 40/71), traduzidos em pelo menos 05 (cinco) condenações criminais definitivas não consideradas para caracterização da reincidência, motivo pelo qual fixam-se as penas básicas em 05 anos e 04 meses (roubo e extorsão).

Presente a circunstância disposta no art. 61, II, "h" (vítima idosa), agravam-se as reprimendas intermediárias em 1/6 (um sexto).

Apesar de reincidente, deixa-se de proceder novo recrudesimento, face à confissão espontânea em juízo.

Sopesadas as causas de aumento prescritas no art. 157, § 2º, II e V (fixada no patamar mínimo de 1/3), art. 157, § 2º-A, II (2/3) e art. 158, § 1º (fixada no patamar mínimo de 1/3), todos do Código Penal, estipulam-se as penas definitivas em 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão (roubo) e 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão (extorsão), totalizando, pelo cúmulo material (art. 69 do CP), 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, acrescida do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos

O cumprimento da pena afliativa será no regime inicialmente fechado (art. 33, § 2º, "a", CP), afastada a possibilidade de substituição por penas restritivas de direito (artigo 44, I, do CP) e a suspensão condicional de sua execução (artigo 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para:

A) CONDENAR ROBSON DANIEL PORTA às pena de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursão nos artigos 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, e 158, §1º c. c. artigo 61, II, "h", na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

B) ABSOLVER MILTON ALEXANDRE MIRANDA da prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, e artigo 158, §1º c. c. artigo 61, II, "h", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura.

Nego ao condenado Robson o direito de recorrer em liberdade, reiterando os fundamentos da decisão que decretou a custódia cautelar (fls. 89/91), notadamente a garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra detido.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, para ciência e registro deste julgamento; c) expeça-se guia de execução definitiva, para cumprimento da reprimenda no estabelecimento

adequado.

Itapolis, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA